



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 384/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף בגוש 6971 חלקה 79
ע"י חברת קרית המלאכה ניהול ואחזקה 1981 בע"מ
באמצעות המנכ"ל קרול סיגנר
מרחוב שביל התנופה 8 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: יוסי פתיה
מרחוב עטרת זהב 16 ראשון לציון

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב שביל המפעל 6 תל אביב הבנוי על חלקה 49 בגוש 6971 (להלן: "הבית").

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 367 (להלן: "דירת הנתבע").

התביעה הוגשה במקור גם כנגד "מרפדית נוי – בכר מנחם" (להלן: "השוכר"), שוכרת דירת הנתבע במועדים הרלבנטיים, אולם הנ"ל נמחק מן התביעה בהתאם להחלטתי מיום 27.08.12.

התובעת טוענת כי הנתבע לא שילם את מלוא מיסי הנציגות לתקופה שמחודש 01/11 ועד למועד הגשת התביעה בסך קרן של 2,780 שח.

הנתבע טוען כי במועדים הרלבנטיים החזיק בדירת הנתבע השוכר ועל פי הסכם השכירות היה על האחרון לשלם את מיסי הנציגות לתובעת. הנ"ל לא רק שלא שילם את מיסי הנציגות אלא גם השאיר חובות דמי שכירות עד שפונה על ידי הנתבע. כנגד השוכר יש תיקי הוצל"פ פתוחים לתשלום חובותיו לנתבע. הנציגות פעלה מול השוכר שנים וצריכה היתה לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים. איש לא הודיע לנתבע בדבר קיומו של החוב ולו היה נעשה כן יכול היה להשפיע על השוכר להסדיר את תשלומיו. סופו של דבר חיוב הנתבע כמוהו כמתן שכר לחוטא.

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מטיל חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לחוב נושא התובענה דנן - הנתבע איננו טוען כי הוא או השוכר מטעמו הסדירו את התשלום. הוא אינו חולק על גובה התשלום. אין גם מחלוקת כי התובעת זכאית לתשלום מיסי הנציגות.

המחלוקת היחידה הינה האם ניתן בנסיבות דנן לחייב את הנתבע בתשלום מיסי הנציגות שלא שולמו על ידי השוכר על פי הסכם השכירות שבניהם או האם יש מקום להטיל על הנציגות את



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 384/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החובה לפעול כנגד השוכר לגביית מיסי הנציגות המגיעים לה ממנו בלבד תוך מתן פטור לנתבע מתשלום הסכומים הנתבעים.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אין בידי להיעתר להגנתו של הנתבע.

חובת התשלום על פי דין מוטלת על בעלי הדירה כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין. אין מחלוקת כי הנתבע הינו בעל הדירה בהתאם להוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין.

בנסיבות אלו הנתבע הוא החייב הנכון במיסי הנציגות.

לא בכדי קבע המחוקק כי החבות בתשלום מיסי נציגות מוטלת על בעל הדירה דווקא - חובת התשלום על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה בו. כך, למשל, אין כל השפעה על מידת השימוש שעושה בעל דירה בדירתו או ברכוש המשותף על חבותו בתשלום מיסי הנציגות - אפילו הדירה ריקה מאדם, אפילו לא נעשה כל שימוש ברכוש המשותף, עדיין מחויב בעל הדירה לשלם את חלקו היחסי במיסי הנציגות. כאשר החבות קשורה לבעלות בנכס ולא לחזקה או השימוש בו, הרי שנכון הוא גם כי בעל הדירה יהיה זה אשר יחוב בתשלום כלפי הנציגות, ולא השוכר (להבדיל, למשל, מתשלום מיסי הארנונה, אליהם התייחס הנתבע בטיעוניו, החלים על החזקה בנכס). כך גם אין לשוכר כל מעמד באסיפה הכללית של בעלי הדירות והזכות להצבעה והשפעה בהקשר זה הינה של בעל הדירה בלבד.

זאת ועוד. השוכר מחזיק בנכס מכוח הסכם שבינו לבין בעלי הדירה בלבד. אין לנציגות כל השפעה על זהותו של השוכר ואין בעל הדירה צריך לקבל את הסכמתה להשכרה זו או אחרת של דירתו. אין בעובדה כי הנתבע התקשר בהסכם דו צדדי עם השוכר כדי לחייב את הנציגות באותו הסכם ולפטור את עצמו מחיוביו על פי הדין. לא ניתן בדין הישראלי להמחות חיוב ללא הסכמת הנושה (ר' סעיף 6 לחוק המחאת חיובים, תשכ"ט – 1969). זה בדיוק מה שמבקש הנתבע לעשות במקרה דנן. ויודגש, אף אם קיבלה הנציגות מהשוכר בחודשים מסוימים את תשלום של מיסי הנציגות, אין בכך ללמד על קיומה של הסכמה לפיה זכות הנציגות לגבות מיסים תהיה רק מן השוכר. בהקשר זה גם הוכח כי כאשר היו חובות בעבר הנציגות פנתה לנתבע דווקא להסדרת התשלום והוא זה אשר דאג להסדרת התשלום ע"י השוכר (עמוד 1 שורות 28-29). משכך, הנתבע דנן אינו יכול לבוא ולדרוש כי הנציגות היא זו אשר תפנה בהליכים משפטיים כנגד השוכר והוא יהיה פטור בלא כלום.

במיוחד אמורים הדברים כאשר ממילא בהתאם להוראות הדין אין המפקח מוסמך כלל לדון בתובענה כנגד שוכר שעילתה בהסכם השכירות שבינו לבין הבעלים (ר' ע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (טרם פורסם); ע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב עבוד שבבי (1987) בע"מ (לא פורסם); ע"א 1480/02 גרש אפריים נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

אין דבר בטענתו של הנתבע כאילו הנציגות היא "גוף חזק". מימון הנציגות נעשה מתוך כספם של בעלי הדירות בבית. אין הנציגות יכולה להיכנס ליתרות חובה ואין לה גב כלכלי אלא ע"י מימון בעלי הדירות את פעולותיה להחזקת הרכוש המשותף בבית. כאשר השוכר אינו משלם את מיסי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 384/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות והנתבע, בעל הדירה, מתנער מאחריותו על פי דין לתשלום מיסי הנציגות, המשמעות היא כי בעלי הדירות האחרים בבית מממנים עבור הנתבע את חלקן בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית. יתכן והנתבע הינו קשה יום ויתכן והשוכר אף עוול כלפיו והותיר חובות. אולם, אין בכך להצדיק הטלת הנטל על בעלי הדירות האחרים בבית, שמעולם לא התקשרו עם השוכר ויתכן שגם הם קשי יום וגם מצב הכלכלי קשה.

"חוטא יצא נשכר" דווקא אם הנטל לממן את חלק דירת הנתבע בהוצאות החזקת הרכוש המשותף יוטל על בעלי הדירות האחרים בבית ולא על בעל הדירה. קבלת טענת הנתבע תהיה הפליה אסורה בינו לבין בעלי הדירות האחרים בבית, כאשר כל בסיסה הוא בכך שהסכם שעליו הוא חתם עם השוכר הופר על ידי האחרון.

אין ממש בטענות הנתבע כאילו הוא לא ידע על קיומו של החוב במיסי הנציגות. כפי שעלה מטיעונו בפני, הוא ידע בעבר על כך כי השוכר אינו משלם את מיסי הנציגות (ובעבר הוא אף דאג שחוב זה יפרע). כך גם עולה ממכתביו אשר צורפו לכתב ההגנה. הנתבע היה מודע לכך שהשוכר הותיר חובות רבים, לרבות לו עצמו. הנתבע גם קיבל את תשובת הנציגות כי עליו לדאוג לתשלום מיסי הנציגות עקב אי תשלום ע"י השוכר (עמוד 1 שורות 29-30).

בנסיבות דנן לא מצאתי מקום לחייב את הנתבע בתשלום הפרשי הצמדה וריבית שנתבעו מאז מועד התגבשות החוב בהעדר הוכחה להפרשים אלו.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את קרן החוב בסך של 2,780 ₪ וכן את הסך של 366 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 23.07.12, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף לאמור ישלם הנתבע לחבר הנציגות – קרול סיגור, דמי בטלה בסך של 150 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

משלא הוכחו הוצאות אחרות אינני מוצא מקום לחייב את הנתבע בגינן.

מובהר בזה, למען הסר ספק, כי אין בפסק הדין לגרוע מזכויותיו של הנתבע כלפי השוכר לרבות על פי הסכם השכירות, ככל שקיימות זכויות שכאלו, והנתבע רשאי לנקוט בכל ההליכים בהקשר זה בפני הערכאות המוסמכות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ח חשוון תשע"ג, 13 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב